

특정 감사

청렴· 세상

감사결과 처분요구서

- 연금보험료지원 환수금 징수업무 -

2017. 9.

 **NPS 국민연금공단 감사**

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경	1
2. 감사목적	1
3. 감사대상 및 범위	1
4. 감사기간 및 인원	2
II. 감사총평	3
III. 감사결과 처분요구 명세	4
1. 연금보험료지원 환수사유 발생에 관한 사항(개선·시정)	4
2. 연금보험료지원 환수금 납부독려에 관한 사항(통보)	6
3. 연금보험료지원 환수금 체납처분에 관한 사항	9
3-1 환수금 소멸시효 완성에 관한 사항(통보·경고·주의)	9
3-2 환수금 소멸시효 기한 만료일에 관한 사항(개선)	11
3-3 자동차 압류 전자촉탁시 오류 확인에 관한 사항(개선)	12
4. 연금보험료지원 환수금 결손처분에 관한 사항(통보)	13

I 감사실시 개요

1. 감사배경

「감사규정」 제10조에 따라 연도별 감사계획을 수립하고, 같은 규정 제4조 제3항에 의거 자격관리 업무 중 다수지사에서 발생하고 있는 유사반복 지적사례인 연금보험료지원금 환수 업무분야에 대하여 특정감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

이번 감사는 연금보험료지원금 환수 업무에 대한 자격·징수관리 적정성 여부를 점검하여 국고지원 누수 및 리스크 확산 방지로 방만경영을 예방하고, 업무수행 체계 등 내부통제 시스템 점검으로 부적정 사례의 분석 및 개선안 도출을 통한 유사사례 재발방지에 감사의 목적이 있다.

3. 감사대상 및 범위

이번 감사의 범위는 본부 소관부서 및 109개 전 지사에 대해 2015. 1. 1. 부터 2017. 7. 31. 까지의 연금보험료지원금 환수 업무 전반을 대상으로 하였고, 전산추출 감사자료 및 리스크 평가를 통해 선정된 2개 지사*에 대해서는 실지 감사를 실시하였으며, 사용자에 대한 환수금 발생관련 자격확인 및 환수금 징수관리의 적정성 여부 등에 중점을 두었다.

* 실지감사 실시 : ○○지사(9.7.), ○○지사(9.8.)

4. 감사기간 및 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, 예비조사 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 3급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2017. 9. 4.부터 9. 8.까지 5일간 <표> “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

<표> 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무	공통사무
차장	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 환수금 징수업무처리 실태 전반 ○ 환수금 징수독려의 적정성 분야	○ 실지감사
과장	○급	○○○	○ 환수금 발생사유의 적정성 분야 ○ 환수금 체납처분의 적정성 분야	
과장	○급	○○○	○ 환수금 결손처분의 적정성 분야	

II

감사총평

공단은 「국민연금법」 제100조의 4(연금보험료의환수)에 근거 연금보험료를 지원받은 사업장이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금을 받았거나 지원금이 잘못 지급된 경우에는 지원금의 전부 또는 일부를 환수하고 있다.

이에 따라, 금번 감사에서는 2012년부터 발생하고 있는 연금보험료 지원금 환수와 관련하여, 발생 사유에 대한 통제 가능성, 환수금 징수를 위한 납부독려 실태, 체납처분 등 징수권 보전을 위한 조치 및 내부통제 적정성, 환수금 결손처분의 적정성 등에 중점을 두고 점검을 실시하였다.

공단은 보험료지원 업무가 본격적으로 시행된 2013년 ○○○백만원(○○○건)에서 2016년 ○○○백만원(○○○건)으로 환수대상이 금액기준 2배 이상 급격히 증가하였음에도 본부에서 행정전산자료 확보를 통한 재산조사 내역을 지사에 매월 제공하고, 체납처분 승인을 일괄 신청하는 등 징수업무의 효율성 향상을 위해 노력한 결과 2017. 6. 30. 금액기준 누적징수율 ○.○%를 유지하고 있었다.

다만, 환수금 발생사유에 있어 사용자 확인대상에 대한 명부구축 기준의 개선이 필요하였고, 지사의 단계별 납부독려 업무 소홀 및 단계별 독려내용에 대한 착오 등록을 예방하기 위하여 독려 실태에 대한 모니터링 및 피드백 등을 통한 본부부서 내부통제 강화의 필요성이 확인되었다.

또한, 공적자료상 재산이 확인되었음에도 압류 등 시효중단조치 누락, 환수금 소멸시효 기한 만료일 착오 설정 및 압류 전자촉탁 오류에 대한 확인을 소홀히 하였고, 결손처분선정 대상 명부 구축기준에 대한 개선의 필요성이 확인되었다.

Ⅲ 감사결과 처분요구 명세

개 선 · 시 정 요 구

【 1 】

제 목 연금보험료지원 환수사유 발생에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 사업장 가입자인 근로자에게 연금보험료 중 기여금 및 부담금의 일부를 지원하고 있으며, 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자(법인의 경우 대표이사, 개인 사업장의 공동 대표자 포함)를 제외하고 있다.

△△팀-509(2006.09.15.)호 "사업장 사용자·주소 확인대상 자료 구축(안)" 및 △△부-963(2016.7.5.)호 "공동대표자 정기 확인업무 시행 안내"에 따르면, 본부 소관부서는 국세청으로부터 입수하는 사업장 자격정보 중 대표자(책임,공동)의 변동내역을 공단의 사업장 사용자정보와 상호 대사하고, 상이한 자료를 발췌하여 매월 ① 사업장 사용자 확인, ② 공동대표자 확인 정기자료로 구축하고 있으며 지사는 사용자 변경 확인 대상자에 대하여 국세청 자료에 부합되도록 공단 사업장 원부에 반영(사업장 내용변경)하고, 그 정리결과를 확인명부에 '변경처리' 또는 '현행유지'로 등록¹⁾하여야 한다.

1) 변경이 필요한 경우 사업장 자격원부의 대표자 사항 변경 후 정기자료 확인결과에 '변경처리'로 등록하고 변경 내역이 이미 반영된 경우는 '현행유지'로 등록

＜ 사용자 변경 확인대상 업무 ＞

업무명	명부발취(수신)일	처리마감일	처리방법
사업장 사용자/주소확인	매월 마감 직후	다음달 자격마감일	책임대표인 사용자 이력 확인 후 사용자 변경·등록
공동대표자 확인	매월 마감 직후	다음달 자격마감일	공동대표인 사용자 이력 확인 후 사용자 변경·등록

그런데, 2015. 1. 1.부터 2017. 7. 31. 기간 동안 전지사의 사용자 확인업무 처리실태를 점검한 결과, ○○지사는 사용자 변경대상으로 구축된 ○○○ 공동대표자 ○○○(000000-00000)의 대표자 취임일인 2014. 11. 10.부터 공단 사업장 원부에 반영 되도록 내용변경 처리하여야 하는데도 변경처리를 누락한 채 그 정리 결과를 확인 명부에 ‘현행유지’로 등록하여 사용자가 근로자로 잘못 관리 되었고, 이를 기초로 사용자에게 연금보험료 지원금 ○○○원(○개월)이 착오 지원되었다.

이와 같이, 연금보험료 지원 대상에서 사용자(공동대표자 포함)를 제외하여야 하는데도 ○○지사 등 ○개 지사는 사용자 확인 업무 소홀로 ○개 사업장의 사용자에게 연금보험료 지원금 ○○원(○개월)을 착오 지원하여 이에 대한 환수사유가 발생되었다.

한편, 사용자 확인업무가 착오 처리된 사례가 발생한 것은 사업장원부에 사용자 내용변경 없이 정기자료 정리결과를 ‘변경처리’ 또는 ‘현행유지’ 등록 하여도 확인대상으로 다시 표출되지 않는 등 사용자 확인결과의 적정성에 대한 검증절차가 없는 것도 한 원인이 되어 대책 마련이 필요한 것으로 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은

- ① ○○○ 등 ○명의 사용자 변경 확인대상자에 대하여 가입이력 정정 등 일제정리를 실시하고(시정),
- ② 사용자 확인업무에 대한 착오처리 사례가 발생하지 않도록 사용자 명부구축 기준 변경 등 업무시스템을 개선하시기 바랍니다(개선).

통 보

【 2 】

제 목 연금보험료지원 환수금 납부독려에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 연금보험료를 지원받은 사업장이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금을 받았거나 지원금이 잘못 지급된 경우에는 지원금의 전부 또는 일부를 환수하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제73조의4(연금보험료 지원금의 환수) 및 △△부-2289(2015.10.14.)호 “연금보험료지원금 환수금 체납처분 지침 시행” 등 관련 지침에 따른 연금보험료 지원금 환수를 위한 단계별 독려절차를 보면 연금보험료 지원금 환수결정 후 본부에서 환수대상 사업장에 환수금 납부고지서(환수 통지서 포함) 및 독촉고지서를 일괄 발송하고 체납처분 승인을 신청하면(1~2단계), 지사에서는 독촉기한까지 납부하지 않은 사업장에 대하여 전화나 출장을 통하여 독촉기한 경과 후 1개월 이내에 재독촉을 실시하고 독려내용을 전산등록 하여야 하며(3단계), 재독촉 기한까지 납부하지 않을 경우 재독촉 경과 후 1개월 이내에 납부독촉 및 압류 예고를 실시하되 압류예고장은 등기우편으로 발송하여야 한다(4단계).

이와 같이, 4단계의 납부독려 절차에도 환수금을 납부하지 않는 사업장에 대하여는 압류예고장 발송 후 1개월 이내에 사업장(사용자)의 재산에 대하여 압류 등 체납처분²⁾을 실시하도록 하여 국세 체납처분의 예에 따른 강제징수를 인정하고 있다(5단계).

2) 공법관계인 조세·공과금의 채권관계를 규율하기 위한 석으로서 납부의무자가 임의로 금전채무를 불이행하는 경우 자력집행력에 의거 체납자의 재산으로부터 강제적으로 채권을 회수하기 위해서 행하는 강제징수 절차(근거 : 국민연금법 제57조의2 제3항)

[표 1] 단계별 납부독려 세부 절차

구 분	내 용	수행주체
1단계	○ 환수 통지서 및 고지서 발송(23일경, 납부기한 : 다음달 10일)	본부
2단계	○ 독촉고지서 발송(15일경, 납부기한 : 다음달 10일) ○ 체납처분 승인 신청(독촉고지 납부기한 경과 후 10일 이내)	본부
3단계	○ 재독촉 및 재산조사(독촉고지 납부기한 경과 후 1개월 이내) - 전화나 출장 독려 및 독려내용 전산등록 - 재산조사 : 행정전산자료(본부), 거래채권, 주거래 은행 등(지사)	지사 (본부)
4단계	○ 납부독촉 및 압류예고(재독촉 경과 후 1개월 이내) - 납부 거부·기피자에 대하여 압류예고장 등기 발송	지사
5단계	○ 체납처분 실시(압류 예고장 발송 후 1개월 이내) - 납부약속한 경우라도 압류예고장 발송 후 1개월 경과시 체납처분 실시	지사

따라서, 지사에서는 연금보험료지원 환수금의 효율적인 징수를 위하여 단계별 납부독려 절차를 준수하고 체납처분 및 결손처분 수행을 위하여 단계별 징수독려 세부절차에 따른 전산등록을 철저히 하여야 하며, 본부 소관부서에서는 지사의 단계별 독려현황에 대한 모니터링 및 피드백 등을 통하여 연금보험료지원 환수금 징수업무가 효율적으로 이루어질 수 있도록 만전을 기해야 한다.

그런데, 2016년도 109개 지사의 연금보험료 지원금 환수결정 건에 대하여 단계별 독려내역을 확인한 결과 3단계 납부독려 대상 사업장 ○○건에 대하여 기한 내 유선 또는 출장을 통하여 독려한 건은 ○○건으로 3단계 독려 대상자의 ○.○%, 4단계 납부독려 대상 사업장 ○○건에 대하여 기한 내 압류예고장을 발송한 건은 ○○건으로 4단계 독려대상자의 ○.○%에 불과하였으며, 5단계 납부독려 대상 사업장 ○○건에 대하여 기한 내 체납처분을 집행한 건은 전혀 없는 등 지사에서는 단계별 독려업무를 소홀히 하였고, 연금보험료 지원금 환수업무의 소관부서에서는 이에 대하여 모니터링을 통한 피드백 등 환수업무의 효율성 제고를 위해 내부통제를 강화할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

또한, 관련 지침에서 3단계 독려 내용은 체납사업장에 대한 유선 또는 출장을 통한 독려내용을 등록하도록 정하고 있으나 독촉고지서 등을 발송하고 3단계로 착오등록하거나, 또는 4단계 독려 내용은 압류예고장을 발송한 경우 등록하도록 정하고 있으나 유선독려 등 압류예고가 아님에도 4단계로 착오 등록하는 등 ○개 지사의 3~4단계 등록 건 ○○건 중 ○.○%에 해당하는 ○○건에 대하여 정해진 단계별 독려 내용과 다른 결과를 등록하여 체납처분 또는 결손처분 시 전산등록 정보 활용의 효율성을 저해하는 것으로 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 연금보험료지원 환수금 징수를 위한 지사의 단계별 납부독려 소홀 및 독려내용 착오 등록이 발생하지 않도록 내부통제 강화방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다(통보).

통 보 · 개 선 · 경 고 · 주 의 요 구

【 3 】

제 목 연금보험료지원 환수금 체납처분에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○·○○·○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 연금보험료지원 환수금에 대한 독촉을 받고도 납부기한까지 납부하지 않은 경우 보건복지부장관의 승인을 받아 국세 체납처분의 예*에 따라 압류 등의 체납처분 업무를 수행하고 있다.

* 압류·매각·청산

3-1. 환수금 소멸시효 완성에 관한 사항(통보 · 경고 · 주의요구)

「국민연금법」 제57조의2(환수금 등의 고지, 독촉 및 체납처분 등) 제3항 및 제115조(시효) 제1항에 따르면, 연금보험료지원 환수금 등을 징수하거나 환수할 수 있는 권리는 3년간 행사하지 않을 경우 소멸시효가 완성된다. 따라서 지사는 환수금 납부를 거부하거나 기피하는 체납자의 압류 가능 재산이 확인될 경우 공단의 징수권 소멸시효가 완성되기 전 압류* 조치 등을 통해 소멸시효 완성을 중단³⁾ 시켜야 한다.

* 체납처분의 1단계로 조세채권의 강제징수를 위하여 체납자의 특정재산을 법률상 또는 사실상의 처분을 금지하고, 그 재산은 환가 할 수 있는 상태에 두는 것으로써 시효중단, 우선 징수, 처분금지의 효력 등이 있다

3) 소멸시효 중단사유 : 압류, 일부납부, 총당

그런데 2015. 1. 1.~ 2017. 7. 31. 기간 동안 전지사의 환수금 소멸시효 완성내역 실태를 점검한 결과 ○○지사는 체납처분 승인된 ‘(주) ○○(000-00-00000-0)’에 대한 환수금 체납액 ○○원에 대하여 2017. 1. 25. 체납처분승인이 이루어졌고 당시 동 사업장 소유의 자동차가 확인되었음에도 환수금 소멸시효 완성일인 2017. 5 .12.까지 압류 등 시효중단 조치를 하지 않았다.

이와 같이, ○○지사 등 ○개 지사 총 ○건의 체납 환수금 ○○○원에 대하여 소멸 시효 완성으로 공단의 보험료지원 환수금을 환수할 권리가 소멸됨에 따라 동일한 사례가 발생되지 않도록 내부 통제를 강화할 필요성이 있는 것으로 확인되었다.

조치할 사항

이사장(○○실장)은 환수금에 대하여 납부를 거부·기피하는 체납자의 압류 가능 재산이 확인될 경우 압류 등 시효중단 조치를 누락하지 않도록 내부통제 강화방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다(통보)

이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 향후 동일사례 방지를 위해 환수금 체납처분 업무를 소홀히 한 담당자에 대하여 경고, 기타 관련자에게는 주의 조치하시기 바랍니다(경고,주의)

3-2. 환수금 소멸시효 기한 만료일에 관한 사항(개선요구)

공단은 국민연금법 제57조의2(채납처분 등), 국세징수법 제2조(다른 법률과의 관계), 국세기본법 제4조(기간의 계산)에 따라 기간의 계산은 민법을 따르도록 정하고 있고, 「민법」 제161조 (공휴일 등과 기간의 만료점)에서는 기한의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 그 익일로 만료기한을 정하고 있다. 따라서 환수금 징수권 소멸시효 기한의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일에 기한이 만료된다.

그런데, ○○실은 △△부-54(2017.09.05)호 “연금보험료 지원환수금 소멸시효 완성 예정 사업장 명단 송부”에 따라 통보한 ○○지사의 ‘○○○(000-00-00000-0)’ 등 ○건에 대해서 소멸시효 기한의 말일이 일요일이므로 소멸시효 기한의 만료일은 월요일임에도 기한의 만료일을 일요일로 잘못 통보하였다.

한편, 2017년 환수금 소멸시효 기한만료일에 대한 추가 점검 결과, 연금업무 시스템(NPiS)상 총 ○회에 걸쳐 토요일 또는 공휴일에 소멸시효 기한이 만료되었거나 만료예정인 것으로 잘못 표출되고 있어 이에 대한 개선이 요구된다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 환수금 소멸시효 기한 만료일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일로 완성되도록 전산시스템을 개선하시기 바랍니다(개선).

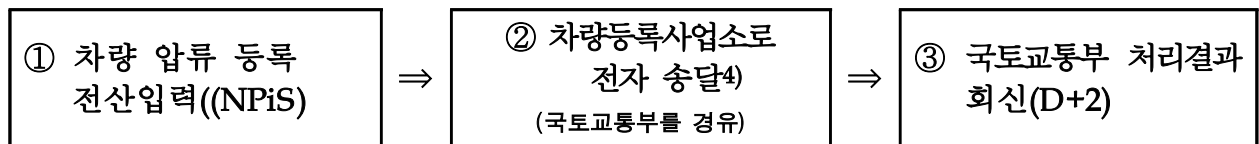
3-3. 자동차 압류 전자촉탁시 오류 확인에 관한 사항(개선요구)

공단은 「국세징수법」 제46조(항공기 등의 압류 절차)에 따라 자동차를 압류한 때에는 그 압류 촉탁내역을 연금업무시스템에 입력한 후 차량등록사업소로 전자(on-line) 전송하고 있다.

「연금보험료 지원환수금 업무처리 매뉴얼」에 따르면, 차량등록사업소로 전송된 내역은 2일 후에 연금업무시스템(NPiS)에서 전송결과의 적정 여부 확인이 가능하며, 따라서 지사는 회신내역을 확인하여 ‘전송 오류건’^{*}에 대해서 차량등록사업소로 재전송 하거나 무효사유로 압류해제 처리하여야 한다.

* 오류사유 : 차령초과 말소 차량, 명의이전, 소유자 주민번호 에러 등

< 자동차 압류 전자 촉탁 절차 >



그런데, 2015. 1. 1. ~ 2017. 7. 31. 기간 동안 전지사의 자동차 압류 내역 회신 건 중 ‘전송오류’를 확인한 결과, ○○지사는 자동차 압류대상자 ○○○(000000-00000)의 자동차를 압류한 후 전자촉탁한 결과 차량등록사업소로부터 압류 불가능한 ‘폐차 말소된 차량’으로 회신되어 압류가 이루어지지 않았음에도 이를 확인하지 않아 압류처분이 원인무효인 처분으로 확인되었다.

이와 같이, ○○지사 등 ○개 지사에서 자동차 압류 전자촉탁 오류 확인을 누락한 사례가 발생 한 바, 지사에서 전자촉탁 ‘전송오류건’을 적기에 확인 하여 공단의 징수권이 일실되지 않도록 업무시스템 개선의 필요성이 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 자동차 압류 전자촉탁시 ‘전송오류건’을 적기에 확인하여 정리하도록 전산시스템을 개선하시기 바랍니다(개선).

4) 18시까지 「압류 등 집행/해제 관리」 화면의 ‘결재문서번호’가 생성된 압류·해제 건에 한하여 본부에서 일괄적으로 국토교통부로 전자송달

통 보

【 4 】

제 목 연금보험료지원 환수금 결손처분에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의4(연금보험료 지원금의 환수), 「국민연금보험료 지원에 관한 규정」 제9조(결손처분) 등에 따라, 환수금 납부의무자가 행방불명되거나 재산이 없는 등 사유로 환수금 징수가 불가능하다고 인정될 때 보건복지부 장관의 승인을 얻어 환수금 징수절차를 종결시키는 환수금 결손처분 업무를 수행하고 있다.

△△부-54(2017.01.05.)호 “「연금 보험료 지원 환수금 체납처분 및 결손처분 지침」 변경 시달” 따르면 결손처분 사유는 ① 납부의무자 행방불명, ② 체납처분이 종결되고 체납액에 충당될 배분금액이 그 체납액에 미달하는 경우, ③ 당해 권리에 대한 소멸시효가 완성된 경우, ④ 그 밖에 징수할 가능성이 없다고 이사장이 인정한 경우(㉠ 사업장 부도 및 파산 ㉡ 행방불명 ㉢ 사망 ㉣ 장애인 ㉤ 고령(미성년자) 등) 등으로 규정 되어 있다.

[결손처분 업무 처리절차]



이에 따라, 본부 소관부서에서는 매월 연금업무시스템(NPiS)에 결손처분 선정 대상 명부를 구축하고 있고 지사는 결손처분 사유가 명백하고 징수할 가능성이 없을 경우에 본부에 결손처분을 의뢰하고 있다.

이와 관련, ○개 지사(○○, ○○, ○○지사)의 결손처분선정 대상 명부를 표본으로 분석한 결과, 행정전산 자료상 재산이 있어 압류 등으로 환수금을 징수할 가능성이 있는 건이 전체 ○○건 중 ○.○%에 해당하는 ○○건이었다.

따라서, 자동차 등 재산이 있어 연금보험료지원 환수금을 징수할 가능성이 있는 환수금 체납사업장을 결손처분 선정 대상 명부에서 제외하는 등 명부 구축 기준 변경을 통한 업무 효율화로 지사 업무의 경감이 가능한 것으로 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○실장은) 환수금을 징수할 가능성이 있는 체납사업장을 결손처분 선정 대상 명부에서 제외하는 등 명부 구축 기준 변경을 통한 지사업무 부담을 경감시킬 수 있는 합리적 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다(통보).